



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subaktiar Bin Basuki
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Klakahrejo Lor, Gg. Arwana No.21, Rt.004, Rw.009, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan bertempat tinggal di Jl. Sememi Jaya Selatan 2B, Gang Melati No.12, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Subaktiar Bin Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Matsudi Bin Yakub
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidonipah 6/18, Rt.006, Rw.002, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Matsudi Bin Yakub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026

Para Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Advokatnya Sdr. R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN. Sby., tanggal 19 Pebruari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa II. MATSUDI Bin YAKUB bersalah melakukan Tindak Pidana ***"setiap orang, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, telah terpenuhi.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa II. MATSUDI Bin YAKUB masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan para terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi dengan pidana yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana salaam 56 (lima puluh enam) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih 9,434 gram (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 4.000.000,- dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi AMUJI (Anggota Polda) .

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2025 bertempat Pinggir Jalan depan Pasar Kapasan di Jl. Kapasan Kidul Rt 010 Rw 010 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sedang bekerja parkir di datangi oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli untuk membeli Pil Ekstasi selanjutnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertanya kepada pembeli "berapa?" lalu di jawab oleh pembeli "25 (dua puluh lima) butir", kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jawab "iya", lalu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI naik mobil pembeli untuk langsung pergi ke rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan sekira pukul 20.30 Wib

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sampai di depan gang Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya selanjutnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI turun dari mobil pembeli tersebut kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI berjalan menuju ke rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan sesampainya di rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB tersebut, terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI mengatakan kepada MATSUDI Bin YAKUB ada yang mau beli Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI memberi harga perbutirnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertanya "kamu harga berapa perbutirnya?" lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bahwa harga perbutirnya dengan harga Rp.270.000,- dan di jawab oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI "ya sudah sisanya 230.000,- itu keuntungannya nanti kita bagi dua lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB "ok" lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB mengatakan "bandarnya kalau tidak ada uang barangnya tidak akan di kasihkan" kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI menjawab "ya sudah ayo ikut saya untuk tanya kepada pembelinya" lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB di ajak untuk ketemu dengan pembelinya yang sudah menunggu di depan pasar Kapasan.

- Bahwa terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menuju ke pasar Kapasan dengan menggunakan becak setelah terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sampai di lokasi terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertemu dengan pembelinya (petugas yang menyamar/UCB) kemudian terdakwa terdakwa MATSUDI Bin YAKUB mengatakan kepada pembeli tersebut kalau tidak ada uang barangnya tidak akan dikasih, kemudian pembeli (petugas yang menyamar) menjawab kalau ada uang harus ada barangnya kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi sendiri untuk menanyakan kepada bandarnya dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI menunggu bersama pembelinya di depan pasar Kapasan.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan seseorang bandar bernama FARUK (DPO) sambil membawa Pil Ekstasi tersebut datang dan menemui pembeli (petugas yang menyamar) selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan FARUK (DPO) mengecek pembeli dan memastikan uang tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATSUDI Bin YAKUB menerima Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi dari FARUK (DPO) setelah menerima pil ekstacy kemudian di berikan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI untuk di serahkan kepada pembeli (petugas yang menyamar) lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedang menghitung uang pembelian pil ekstacy tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat Netto / bersih $\pm$ 9,434 (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada pada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.

- Bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan petugas dari terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yang dibeli dari FARUK (DPO) seharga Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di jual dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan di dapat sebanyak Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan di bagi dua dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB maka masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09470/NNF/2025. barang bukti nomor: 29410/2025/NNF positif mengandung MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2025 bertempat Pinggir Jalan depan Pasar Kapasan di Jl. Kapasan Kidul Rt 010 Rw 010 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sedang bekerja parkir di datangi oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli untuk membeli Pil Ekstasi selanjutnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertanya kepada pembeli "berapa?" lalu di jawab oleh pembeli "25 (dua puluh lima) butir", kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jawab "iya", lalu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI naik mobil pembeli untuk langsung pergi ke rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sampai di depan gang Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya selanjutnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI turun dari mobil pembeli tersebut kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI berjalan menuju ke rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan sesampainya di rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB tersebut, terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI mengatakan kepada MATSUDI Bin YAKUB ada yang mau beli Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima)butir dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI memberi harga perbutirnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertanya "kamu harga berapa perbutirnya?" lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bahwa harga perbutirnya dengan harga Rp.270.000,- dan di jawab oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI "ya sudah sisanya 230.000,- itu keuntunganya nanti kita bagi dua lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB "ok" lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB mengatakan "bandarnya kalau tidak ada uang barangnya tidak akan di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



kasihkan” kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI menjawab “ya sudah ayo ikut saya untuk tanya kepada pembelinya” lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB di ajak untuk ketemu dengan pembelinya yang sudah menunggu di depan pasar Kapasan.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan seseorang bandar bernama FARUK (DPO) sambil membawa Pil Ekstasi tersebut datang dan menemui pembeli (petugas yang menyamar) selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan FARUK (DPO) mengecek pembeli dan memastikan uang tersebut selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menerima Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi dari FARUK (DPO) setelah menerima pil ekstacy kemudian di berikan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI untuk di serahkan kepada pembeli (petugas yang menyamar) lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedang menghitung uang pembelian pil ekstacy tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat Netto / bersih $\pm 9,434$ (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada pada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.

- Bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan petugas dari terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yang dibeli dari FARUK (DPO) seharga Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di jual dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan di dapat sebanyak Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan di bagi dua dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB maka masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09470/NNF/2025. barang bukti nomor: 29410/2025/NNF positif mengandung MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMUJI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Jumat Unit 1 subdit 1 Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama SUBAKTIAR sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika didaerah Kota Surabaya.
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi GITA SUWARSONO, S.H. dibawah pimpinan AKP KOKOH HARI SANJAYA, S.H., M.H., melakukan observasi dan penyelidikan serta mencari ciri-ciri orang yang dimaksud.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pembelian Narkotika jenis pil ekstacy secara terselubung UCB (under cover buy) kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dengan cara mendatangi terdakwa ke tempat parkir, saat itu saksi hendak membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 25 butir lalu saksi bertanya “berapa harga perbutirnya” dan dijawab oleh terdakwa “Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per butir” lalu saksi bilang “ya tidak apa-apa”;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB di daerah Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya dengan menumpang mobil saksi.
 - Bahwa setelah sampai di lokasi lalu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI turun di depan gang sementara saksi menunggu di pinggir Jalan depan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kapasan di Jl. Kapasan Kidul Rt 010 Rw 010 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bersama dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dengan menumpang becak menghampiri saksi lalu saksi bertanya kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI "mana barangnya" dan di jawab oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI "harus uangnya dulu masuk" kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB mengatakan kepada saksi "kalau tidak ada uang barangnya tidak akan dikasih", kemudian saksi menjawab "kalau ada uang harus ada barangnya";
- Bahwa kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi sendiri untuk menanyakan kepada Sdr. FARUK (DPO) selaku bandarnya sedangkan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bersama saksi menunggu di depan pasar Kapasan.
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan seorang bandar bernama FARUK (DPO) datang sambil membawa Pil Ekstasi menemui saksi selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan Sdr. FARUK (DPO) mengecek saksi dan memastikan uangnya ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menerima Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi dari Sdr. FARUK (DPO), setelah itu pil ekstacy tadi diberikan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI untuk diserahkan kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.
- Bahwa ketika terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedang menghitung uang pembelian pil ekstacy tersebut kemudian datang petugas melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih $\pm 9,434$ (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.
- Bahwa benar selanjutnya petugas mengamankan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB berikut barang buktinya ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang dari saksi AMUJI selaku polisi dari Unit 1 subdit 1 Polda Jatim yang dipergunakan untuk menjebak terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. GITA SUWARSONO, S.H., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Unit 1 subdit 1 Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama SUBAKTIAR sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika di daerah Kota Surabaya.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi AMUJI, S.H. dibawah pimpinan AKP KOKOH HARI SANJAYA, S.H., M.H. langsung melakukan observasi dan penyelidikan untuk serta mencari ciri-ciri orang yang dimaksud.
- Bahwa benar kemudian saksi AMUJI, S.H. melakukan pembelian secara terselubung UCB (under cover buy) kepada SUBAKTIAR Bin BASUKI (terdakwa I) setelah itu AMUJI, S.H. mendatanginya untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 25 butir lalu saksi AMUJI, S.H. bertanya "berapa harga perbutirnya" lalu dijawab oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI "perbutirnya seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi AMUJI, S.H. bilang "ya tidak apa-apa";
- Bahwa kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI mengajak saksi AMUJI, S.H. untuk bertemu dengan temannya bernama MATSUDI Bin YAKUB (terdakwa II) di daerah Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa setelah sampai di lokasi lalu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI turun di depan gang sementara saksi AMUJI, S.H. menunggu di pinggir Jalan depan Pasar Kapasan yang beralamat di Jl. Kapasan Kidul Rt 010 Rw 010 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dengan mengendarai becak menghampiri saksi AMUJI, S.H. lalu saksi AMUJI, SH. bertanya kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI “mana barangnya” dan dijawab oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI “harus uangnya dulu masuk” kemudian saksi AMUJI, S.H. bilang “ada barang ada uang” kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pulang sendirian.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan seorang bandar bernama Sdr. FARUK (DPO) dengan membawa barang Pil Ekstasi datang dan menemui saksi AMUJI, S.H.;
- Bahwa kemudian saksi AMUJI, S.H. menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan Sdr. FARUK (DPO) lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menerima barang Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dari Sdr. FARUK (DPO), kemudian diserahkan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI.
- Bahwa selanjutnya pil ekstacy tersebut diterima oleh saksi AMUJI, S.H. setelah itu saksi AMUJI, SH. menyerahkan uang sebesar RP 4.000.000,-, (empat juta rupiah) kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB lalu uang tersebut dihitung dan sesaat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang dari saksi AMUJI selaku polisi dari Unit 1 subdit 1 Polda Jatim yang dipergunakan untuk menjebak terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih $\pm$ 9,434 gram;
 - Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam penguasaan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yang ditangkap oleh saksi dan saksi AMUJI, S.H. telah berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. FARUK (DPO) namun tidak diketemukan karena tidak diketahui tempat tinggalnya sampai saat ini.
- Bahwa terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir didatangi seseorang untuk membeli Pil Ekstasi yang ternyata seorang Petugas Polisi dari Diresnarkoba Polda Jatim yang menyamar (Under Cover Buy);
- Bahwa saat itu seorang petugas tersebut mengatakan hendak membeli Narkotika jenis pil Ekstacy kemudian terdakwa tanya “mau berapa” lalu di jawab oleh pembeli (UCB) “25 (dua puluh lima) butir”, selanjutnya terdakwa jawab “iya”.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dengan menumpang mobil pembeli (UCB) dan sekitar pukul 20.30 Wib sampai di depan gang Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya lalu terdakwa turun dari mobil tersebut lalu berjalan menuju kerumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB kemudian terdakwa bilang “ada yang mau beli barang Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima butir)” dimana sebelumnya terdakwa telah memberi harga kepada pembeli perbutirnya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa tanya “kamu hargai berapa perbutirnya” lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB “perbutirnya seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)”. Selanjutnya terdakwa jawab “ya sudah sisanya sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) itu keuntungan nanti kita bagi dua” lalu dijawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB “ok”. Lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB mengatakan “bandarnya kalau tidak ada uang barangnya tidak akan di kasihkan” kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



jawab “ya sudah ayo ikut saya untuk tanya kepada pembelinya” lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB diajak terdakwa untuk ketemu dengan pembelinya yang sudah menunggu di depan pasar Kapasan.

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi ke pasar Kapasan dengan mengendarai becak, sesampainya di lokasi lalu terdakwa menemui pembelinya yang menyamar (Under Cover Buy) lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bilang kepada pembeli “kalau tidak ada uang barangnya tidak akan dikasih” lalu pembeli (UCB) bilang “kalau ada uang harus ada barangnya”;

- Bahwa kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi sendirian dengan maksud untuk menanyakan kepada bandar Sdr. FARUK (DPO) sementara terdakwa menunggu bersama pembelinya di depan pasar Kapasan.

- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan seseorang bandar bernama Sdr. FARUK (DPO) sambil membawa barang Pil Ekstasi datang menemui terdakwa dan pembeli (UCB) kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan Sdr. FARUK (DPO) mengecek pembeli dan memastikan kesiapan uangnya;

- Bahwa lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menerima barang berupa Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dari Sdr. FARUK (DPO), setelah itu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menyerahkan barang tadi kepada terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli (UCB) setelah itu pembeli (UCB) menyerahkan uang sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedang menghitung uang pembelian tersebut kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedangkan Sdr. FARUK (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih $\pm$ 9,434 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), berada dalam penguasaan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh Petugas saat itu terdakwa mengaku bahwa Pil Ekstasi yang dikuasainya itu berasal dari terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yang dibeli dari Sdr. FARUK (DPO) seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil ekstacy tersebut akan terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan didapat sebanyak Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rencananya akan dibagi dua dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yaitu masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar sistem pembayarannya yaitu apabila barang tersebut sudah terjual kepada pembeli baru uangnya terdakwa serahkan kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB kemudian diberikan kepada Sdr. FARUK (DPO) dengan cara cash atau tunai.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pihak yang berwenang.

Terdakwa MATSUDI Bin YAKUB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih $\pm$ 9,434 (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram dengan cara membeli kepada Sdr. FARUK (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 21.30 wib di Pinggir Jalan depan Pasar Kapasan yang beralamat di Jl. Kapasan Kidul Rt 010 Rw 010 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 20.30 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI yang mengatakan kepada terdakwa “ada yang mau beli barang Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima butir)” dan saat itu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI memberi harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per butir kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI tanya kepada terdakwa “kamu hargai berapa perbutirnya” lalu dijawab oleh terdakwa “perbutirnya dengan harga Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jawab “ya sudah sisanya 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) itu keuntungannya nanti kita bagi dua” lalu terdakwa jawab “ok”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bilang kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI “bandarnya kalau tidak ada uang barangnya tidak akan di kasihkan” lalu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jawab “ya sudah ayo ikut saya untuk tanya kepada pembelinya”..
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI pergi ke Pasar Kapasan dengan mengendarai becak pergi menemui pembelinya (petugas yang menyamar/UCB) lalu terdakwa bilang kepada pembeli “kalau tidak ada uang barangnya tidak akan dikasih” kemudian pembeli (UCB) bilang “kalau ada uang harus ada barangnya”;
- Bahwa kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi sendirian untuk menemui bandarnya sedangkan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI menunggu bersama pembelinya (UCB) di depan pasar Kapasan.
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. FARUK (DPO) dengan masing-masing mengendarai kendaraan sambil membawa Pil Ekstasi datang dan menemui pembelinya (UCB) kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan Sdr. FARUK (DPO) mengecek pembeli dan memastikan kesiapan uangnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa menerima barang Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir dari Sdr. FARUK (DPO) selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI, kemudian Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir tersebut diserahkan kepada pembeli (UCB) lalu pembeli (DPO) menyerahkan uang sebesar RP 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang menghitung uang pembelian tersebut kemudian datang beberapa petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa.
 - 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih ±

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9,434 (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram, berada dalam penguasaan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI.

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa Pil Ekstasi yang berada dalam penguasaan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI tersebut diperoleh dari terdakwa yang membelinya kepada Sdr. FARUK (DPO) seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dijual lagi dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dibagi dua dengan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar sistem pembayarannya yaitu apabila barang tersebut sudah terjual kepada pembeli maka uangnya baru terdakwa serahkan kepada Sdr. FARUK (DPO) dengan cara cash atau Tunai.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat Netto / bersih $\pm$ 9,434 gram;
2. Uang sebesar Rp 4.000.000,- dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sedang bekerja parkir di datangi oleh saksi AMUJI, S.H., petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli untuk membeli Pil Ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertanya kepada saksi AMUJI, S.H., "berapa?" lalu di jawab oleh pembeli "25 (dua puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir", kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jawab "iya", lalu terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI naik mobil saksi AMUJI, S.H., untuk langsung pergi ke rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sampai di depan gang Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya selanjutnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI turun dari mobil saksi AMUJI, S.H., kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI berjalan menuju ke rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB, terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI mengatakan kepada MATSUDI Bin YAKUB ada yang mau beli Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI memberi harga perbutirnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertanya "kamu hargai berapa perbutirnya?" lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bahwa harga perbutirnya dengan harga Rp.270.000,- dan di jawab oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI "ya sudah sisanya 230.000,- itu keuntungannya nanti kita bagi dua lalu di jawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB "ok";

- Bahwa terdakwa MATSUDI Bin YAKUB lalu mengatakan "bandarnya kalau tidak ada uang barangnya tidak akan di kasihkan" kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI menjawab "ya sudah ayo ikut saya untuk tanya kepada pembelinya" lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB di ajak untuk ketemu dengan saksi AMUJI, S.H., yang sudah menunggu di depan pasar Kapasan.

- Bahwa terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menuju ke pasar Kapasan dengan menggunakan becak setelah terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI sampai di lokasi terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bertemu dengan saksi AMUJI, S.H., (petugas yang menyamar/UCB) kemudian terdakwa terdakwa MATSUDI Bin YAKUB mengatakan kepada saksi AMUJI, S.H., tersebut kalau tidak ada uang barangnya tidak akan dikasih, kemudian saksi AMUJI, S.H., (petugas yang menyamar) menjawab kalau ada uang harus ada barangnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi sendiri untuk menanyakan kepada bandarnya dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI menunggu bersama saksi AMUJI, S.H., di depan pasar Kapasan.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan seseorang bandar bernama FARUK (DPO) sambil membawa Pil Ekstasi tersebut datang dan menemui saksi AMUJI, S.H., (petugas yang menyamar) selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan FARUK (DPO) mengecek saksi AMUJI, S.H., dan memastikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menerima Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi dari FARUK (DPO) setelah menerima pil ekstacy kemudian di berikan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI untuk di serahkan kepada saksi AMUJI, S.H., (petugas yang menyamar) lalu saksi AMUJI, S.H., menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedang menghitung uang pembelian pil ekstacy tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat Netto / bersih $\pm 9,434$ (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram dan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada pada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.
- Bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan petugas dari terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yang dibeli dari FARUK (DPO) seharga Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di jual dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan di dapat sebanyak Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan di bagi dua dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB maka masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09470/NNF/2025. barang bukti nomor: 29410/2025/NNF positif mengandung MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 618 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP** berbunyi “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa*” dan ketentuan dalam **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana** yang berbunyi “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*”.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Terdakwa I. SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa II. MATSUDI Bin YAKUB yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bersama-sama dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstacy dimana peran terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI adalah yang menyuruh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB untuk membelikan Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir lalu menjual kembali kepada pembeli (petugas/Under Cover Buy), sedangkan peran terdakwa MATSUDI Bin YAKUB adalah yang membelikan pil ekstacy kepada Sdr. FARUK (DPO) dan mendapatkan uang hasil penjualan dari terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terbukti;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli, sedangkan yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain, dan pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09470/NNF/2025. barang bukti nomor: 29410/2025/NNF positif mengandung MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir didatangi oleh saksi AMUJI, S.H., Petugas Polisi dari Diresnarkoba Polda Jatim yang menyamar (Under Cover Buy), saat itu saksi AMUJI, S.H., mengatakan hendak membeli Narkotika jenis pil Ekstacy kemudian terdakwa tanya “mau berapa” lalu dijawab oleh saksi AMUJI, S.H., (UCB) “25 (dua puluh lima) butir”, selanjutnya terdakwa jawab “iya”. Kemudian terdakwa pergi dengan maksud untuk menemui terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dengan menumpang mobil pembeli/UCB) dan sekitar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



pukul 20.30 Wib sampai didepan gang Sidonipah 6/18 Rt 006 Rw 002 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya lalu terdakwa turun dari mobil lalu berjalan menuju kerumah terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan saat bertemu lalu terdakwa bilang “ada yang mau beli barang Pil Ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima butir)” dimana sebelumnya terdakwa sudah menetapkan harga perbutirnya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per butir kemudian terdakwa tanya kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB “kamu harga berapa perbutirnya” lalu dijawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB “perbutirnya seharga Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)”. Kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jawab “ya sudah sisanya 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) itu keuntungannya nanti kita bagi dua” lalu dijawab oleh terdakwa MATSUDI Bin YAKUB “ok” lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bilang “bandarnya kalau tidak ada uang barangnya tidak akan di kasihkan” kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin YAKUB jawab “ya sudah ayo ikut saya untuk tanya kepada pembelinya” lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB diajak untuk menemui saksi AMUJI, S.H., yang sudah menunggu di depan pasar Kapasan. Kemudian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI bersama-sama dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi ke pasar Kapasan dengan mengendarai becak. Setelah sampai di lokasi lalu keduanya bertemu dengan saksi AMUJI, S.H., (petugas/UCB) lalu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB bilang kepada saksi AMUJI, S.H., (UCB) “kalau tidak ada uang barangnya tidak akan dikasih” kemudian saksi AMUJI, S.H., (UCB) bilang “kalau ada uang harus ada barangnya” kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB pergi sendirian untuk menemui bandarnya yaitu Sdr. FARUK (DPO) sementara terdakwa bersama dengan saksi AMUJI, S.H., (UCB) menunggu didepan pasar Kapasan. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan Sdr. FARUK (DPO) sambil membawa barang Pil Ekstasi datang menemui terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan saksi AMUJI, S.H., (UCB) kemudian terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan Sdr. FARUK (DPO) mengecek saksi AMUJI, S.H., dan memastikan kesiapan uangnya. Setelah itu terdakwa MATSUDI Bin YAKUB menerima barang Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir dari Sdr. FARUK (DPO) setelah itu Pil ekstacy tadi diberikan kepada terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI. Tak lama kemudian pil ekstacy tersebut oleh terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI diserahkan kepada saksi AMUJI, S.H., (UCB) selanjutnya saksi AMUJI, S.H., (UCB) menyerahkan uang pembelian sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB dan ketika terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedang menghitung uang pembelian kemudian datang beberapa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Unit Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB sedangkan Sdr. FARUK (DPO) berhasil melarikan diri (DPO). Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih + 9,434 gram, berada dalam penguasaan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI;
- Uang sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), berada dalam penguasaan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB.

Setelah dilakukan interogasi terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI mengaku bahwa Pil Ekstasi yang dikuasainya tersebut berasal dari terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yang dibeli dari Sdr. FARUK (DPO) seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI jual lagi dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperolehnya sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dibagi dua dengan terdakwa MATSUDI Bin YAKUB yaitu masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa sistem pembayarannya yaitu apabila barang tersebut sudah terjual kepada pembeli baru maka uangnya terdakwa SUBAKTIAR Bin BASUKI serahkan kepada terdakwa MATSUDI Bin YAKUB kemudian diberikan kepada Sdr. FARUK (DPO) dengan cara cash atau tunai; Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBAKTIAR Bin BASUKI dan terdakwa II. MATSUDI Bin YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima atau**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7(tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan denda tersebut wajib dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama **56 (lima puluh enam) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi logo Tesla warna Pink dengan berat bersih 9,434 gram (sembilan koma empat ratus tiga puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 4.000.000,- dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi AMUJI (Anggota Polda) .

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2026/PN Sby